Damnatio quorunuìam slalulorttm hi regno

GregoriDs episcopns, servos servorum Dei , · Latin

VI.

Damnatio quorunuìam slalulorttm hi regno Aragoniaeperquae Krrlesiaritm lihertas el ecclesiaslicarum personarum bona afficiebanlur [\).

,

SUMMARIUM 1. Primuin statulum. — 2. Allerum statu- tuni. — 3. Tertiuin statiituni. — 4. (Jiiar- tnni slatutum. — 5. F,\ vi lioruni slalu- lorum vim aliquam, iniuriam, eie. Eccle- siis et personis ecclesiaslicis inferri velai Ponlifex. — 6. Spirituales poenae contra inubeclientes. — 7. Extensio Imiusmodi poenarura. — 8. Obstantium derogalio. — 9. Clausulae.

GregoriDs episcopns, servos servorum Dei , ad fntaram rei memoriam.

Si quis culpas delinquenlium poena sinerel impunitas, ansns nialignandi suc- crescerel, et mali prohibitio nulla esset.

Primamstam- """■

§ 1. Sane nuper, relatione fide digna, ad nostrum non sine mentis lurbatione pervenil anditum, quod in terris carissimi in Christo filli nostri Retri regis Ara- gonum illuslris dominio et dllioni snbieclis nonnulii temporale dominium habentes, vero gerentes officia saecularinm polesta- lum, suis lermiiils non conienti, liberlalem et immunllalem ecclesiasiicam, praeiexlu quorumdam statulorum, laedere mullipli- ciier non verenlur: asserunl elenim inler huiusmodi slalula unum esse, quod de Sono emisso inlitulant, eteins vigore ipsis licere, dum allquis malefactor fugiens, ne caplalnr ab ofliclalibus saecniaris iustltlae, recepiatnr in castro aliqiio seu fortalilio, si habentes castri seu fortalltii cuslodiam, requisiti, eum reslilnerenoluerinl, caslrum Imiusmodi insultare, capere, ipsum fun-

(t) Ex Regest. Vatic.

An. C. 1573 GHKGORKIS XI l>P r537 An.r:. 1372

diliis tleslriiere, bonii mobilia in eo exi- slenlia in praodam addnrpre, et exlcriiis per totiim lerriloiiuni foilalilii sivp castri praedicli Inni in lionis ininiobililins, (|iiani nioltilibus xastum facero, ei biiiiisniodi stallili piaetpxlii castra, villas som ii)ca Ec- cb'siarnm, praclalftrnni, seti abarnm ec- ('It'siaslicarum pprsonarum, per se scii abos diniunt, vastanl et destrunnt; lio- natjtie eliani mobilia eorunideni occnpaiit et asporlanl, possessioiiesque dictoriim praelalornni, Ecclesiarum el ecclesiastica- riini personariim et aliorum incolariim el subditornm caslrornni praetbcloriim va- stanl el peniliis destrunnt.

Alterum (ulum.

§2.Etiam alimi asserunt slalutum,(|uod Pacis el Tregttae intiltdanl : eniiis vij^ore dicunt eis licitnm esse, diim aliquis ad allerins qnerinioniam per lileras insticiarii saecidaris monitus, ut coiKjuerenti de de- bile vel delieto infra (|uiiidecim dies sa- lisfaeiat, infra eosdem quindecini dies non satìsfeeerit, damnuni daliim non emeiida- veril, vel salteni corani diete iuslieiario saeculari non comparueril, et pignora prò salisfaelione facienda in manu el posse (lieti iusliciarii realiter el de facto posiieril; ex Ulne, elapsis diclis qiiindecim diebns, sic monilum, a tregua et pace cum publica [traeconizalione eiricere(l), et post(|uan) sic eieclus fueril,damnum quodcnmqne ei tam in persona, quanì in bonis impune dare el alias diversiniode coiitra eum el ipsius bona procedere; el liuiusmodi secundi staimi praelexlu praelatos , caeterasque personas ecclesiaslicas etiam cum prae- conizalionc publica, non absque Dei gravi olTensa el enormi laesione ecclesiaslicae libertalis, a pace el tregua eiiciuul, capiunl, inlerficiunt, et alias in personis el bonis damnificanl, nec possunl seu audenl per aliquos barones, nobiles seu alias jiersonas ecclesiaslicas vel saeculares, sen per Com- munia civilalum, universilales casiroriini el villarum subslineri, receplaji , sen ali- qualiler defendi.

§ 3. Aliquaiido vero cum praelati sive Terlium sltlu- aliae personae iurisdictionem ecclesiasli- cani obtiiienles, seii eoriim vel alicnins eofuni vicarii vel ofliciales, missi vel exe- <|untores in :di(|iios nbtinentes dominium temporale, seu otliciales seu servitores eo- rum exeommuniealionis, aut in terris eo- ruin dominio seu dilioiii ani gubernationi snbieetis interdirli prolerunl senlentias , seu a iure vel provincialibus conciliis ani synodallbus conslilnlionibiis promulgatis publicant el observanl, ac ab aliis publi- cari el observari facinnt ; dicti domini lemporales ani otticiales eorum castra , dominia el alias po^sessioiies ac iiira et iurisdicliones lemporales ipsorum praela- torum sen Ecclesiarum et monasteriorum religiosorunique locorum, etiam quod de- teriiis est, libera fi altodialia, el quae ab eis in feuduni seu alias non tenenlur, ad manus suas capiunl, occupant ei sarciuni prò snae libilo voi untai is.

§ 4. Nonnumquam eiiam ob praemissa seu alio exquisilo colore fingentes prae- latos sen peisonns alias ecclesiaslicas esse sibi suspeclas, a lerrisei dislrictibus, qui- bus suo vel alio nomine dominanlnr, ipsos ex|ielltint seu bamliunl, et inlerdum generaliter, nonnunquani vero specialiler cum voce praeconia, el

quandoque sine ea, inbibent snis subiectis ani suo commissis regimiiii, ipsorum praelalorum aul aliaruni ecclesiasiicaruin personarum no- minibus el cognomiuibus dumlaxal ex- pressis, clericalu el aliis tilulis, per quos posset cognosei , quod essenl personae ecclesiaslicae, in fraudem el dolose sup- pressis: quod eis de suis debilis ani re- bus aliis, in quibus tenenlur eisdem , si sunt elllcaciler obligali, non respondeant aut facianl seu permitiant ab aliquo res- ponderi: et inlerdum praemissa seu eo- rum aliqua (ieri mandanl seu consuliml, faclaque nomine suo rata et grata liabent, el ea facientes seu fieri mamlanles susli- nent et defensant.

Ei Ti horum slitluloni 1 <mi .li.iu.iu, inìu- . El- «l.siìs t per-

§ 5. Cum igiliir manifeste Deo irro- geniur iniuriae, cum Ecrlesiae, monasleria et alia pia loca, in quibus eiiis laiidibus

(I) Forsan elicere. Bull. Rom. Yol. IV. G8

Ali. C. 1372 338 UDL1.AHILJ1 IIOMAM'M An. e. 1372

soni» ecclesia- lai l'oniifei.

(Icserviiur, ciavihiis |it'rliirl);intnr iiiiuiiis, ix' clerici ci aliiie |iers()iiac ecclcsiaslicac |)iciiiiiiiliir oiii'iP servilulis, ac nulli sii|K'r iis (Ifferciidiini sit liniiori, (|iiae |iiafiii- (licant ecclcslaslicai' liheilali , iios allcii- «Iciilcs |)r,H'inissa conlia jii'aclaios rlciicos caflPi'asqiie pcrsoiias ccclesiaslifas, Ecxie- sias , moiiasicria el alia religiosa el pia loca eorumque l)Oiia aliqiiitcr diclonini siattilorum vigore ve! alias licii non li- cere ; aiiclorilaie apostolica de fratriiin nostrorum Consilio liac coiislilnlioiic di- siriclius inliibemns , ne aliqiiis doininus lemporalis seii exercens sul» (jnovis no- mine seii iilulo aliciiiiis <loniinii leni|io- lalis iiisliciariani, seu quaiinis aliaiii |io- lestateni , ani quivis alins ipsoriini no- mine vel mandalo, diclnrnm slalutorum \igore, ipsonim praelalorum, Ecclesianim, monasleriornm seu aliarum ecclesiaslica- iiim personarum casUa, forialiiia seu mn- iiilinnes qiiaslihei insullel, capiai, diruat seu alias damnificet, ipsoiuni praelalorum, clericonim el aliarum ecclesiaslicaiuni per- sonarum, Ecclesiariim el moiiasleriorum liona mobilia capiat, in praediclam 1,1) ah- ducal seu quomodoliliel asporlel ; lenilo- riaque ipsorum jiraelaloium aut aliarum ecclesiasticariim personariin) seu caslro- inm ac forlali'.iornm perlinentinm ad eos- dem deslrual , dinpial seu vaslum facial in iisdem, praelalosqiie seu rierícos vel alias personas ecclesiasiiciis ad qiiaerimo- niain seu reipiisilionem cuiusvis, sive alias prò quaciimqiie causa civili sive crimi- nali, civililer vel ciiminaliter inlendeiida, vigore praedicii slaliiii aul alio (|uovis loco seu causa a (regna el pace quonio- documque eiicial. ipsis, velsuis in personis vel lioiiis iniiiriam infeial, seu poena ali- qua punire praesiimal.

SpiriiuHies|.(i- n»c conica in- obeaicnies.

§ 6. El quia praeinissi excessns eo sunl aviiis (2) corrigendi, iiuia lalia iirae- . .' . ', . '

sunieiiles suli specie cuinsiJam simuhilae insliliae sihi piaemissa licere conleiidiinl. el ea sub dicloiiim sialuloruin velainine palliani ; decernimiis omiies el singnlos

(i) Leg. f. praedam. (4) Forsan grarius.

cuiuscumque status, dignilalis aut condi- tiouis exislant, eliamsi regali ve! alia qua- vis praefiilgeanl digiiilale, (|ni [iraemissos insiilliis, capliones, depredalioiies, vasta- lioiK's, a tregua el pace eiectiones, iniu- riaruin in personis el rebus illationes fa- cere seu allenlaie praemissorum slalulo- rum occasione, necnon eos, qui prò eo (|uod ipsi auctorum ollicialiuin faiiiiiliares seu subdili excommunicanliir, aul lerrae ipsorum seu alicuins eoriim iiilerdiclo sub- iicinnlur, declaranlur el piiblicantur, ca- stra, possessiones, ima, bona seu tempo- lales inrisdicliones praelalorum senlenlias liniusmodi proferenlium, seu quorum au- ctorilate aul ad (juorum inslaiiliam sunt prolalae, capere, occupare sen sarciie(l); aut etiam snos in personis vel bonis ali- qualiler aggravare; eos etiam, qui prae- latos ipsos, clericos seu alias ecclesiaslicas personas de terris suis aul sibi snbieclis, seu suo commissis regimiiii expellere seu bannire praesumpserinl aul mandaverinl, seu praemissa vel aliquod piaemissorum facla suo nomine raia liabnerint seu fece- rinl, consilium dederinl aut favorem, seu eos poslea scienler praesumpserinl de- fensare ; si [lersonae fuerinl siiigulares, excominuuicalionis, si vero commune ali- cuins civilalis, universilas, castra aul vil- lae, interdicli senlentiis snbiacere eo ipso; a (]ua excommunicaiioiiis senientia, si in ea per mensem permanserint, non possinl ab alio, quam a Romano Ponlifice, prae- lerquam in morlis arlicuio, nec lune nisi gravaminibus ipsis efteclualiler revocatis , si poierunt , el plenaria salisfaciione de damnis, iniuriis el inieresse jiriiis facta ani caulione sulìicienli de integre satis- faciendo, si eam praeslare poluerinl, prae- stila , absolulionis beneficium obliuere. Qiiod si sic absolnli convaluerinl, nisi post convalesccnliam infra mensem praedicla gravamina effeclualiier revocaverint atque plenarie de praemissis salisfecerinl, ipsos

()) farcire, forsan a verbis infiitiae latinitatis farcire, saisire, quae iiixla Ducange occupare, ad mamtm regis pnnere signiQcant. Gallice saisir.

An. C 1372 GiiEr.onii 5 XI l'P. o59 An. C 1372

in camdem exconimniiicalioDls soiilenliurii reinciilere volumiis eo ipso; volenles ni- hilominus , ut qui non plenariii salisfa- ctione [)iaen)issa , scu de salisfaciendn, caulionc, ut praomlssum est, itracslila in mortis arliculo ab alio <|nam a Hom:ino Ponlifue fiierinl ahsolnli, ecclcsiaslica ca- rdani se[ìullnia, doncc per liaeicdes eo- riini sit plenarie satisfaclum : omnos illos, qui lales tr;idere seu inleresse praesum- pserinl eoi'uni sepnlinrae pcclpsi;islicap,ex- coniniunicalionis xininlo innodanles. Vo- Inmus auleni quod praefalnm

interdiclnni post menseni piaediclniii per alinm qiiam per Romanuni Ponlilìceni millatenns pos- sil relaxari.

Exiensio hu- Mismn I pnfiia-

§ 7. Propterea si praemissa ijravaniina, vel eorum aliquod inferenles ani inferri ^gudgijipg gpy jjgpj consnlenles, ant rala, ni praemiltiiur, habenles, seu eos, (jni ea intnlerinl , scienter defeiisantes, excom- mnnicalionis lininsmodi senlentiam per unum niensem animo iniinralo |iraesnm- pserinl subslinere, ex lune tota terra eo- rum, dummodo ultra unam dioecesim non contineal, si vero contineat ultra unam dioecesim, ille locus, in quo contra prae- missa, vel eonim ali(]nod attenlatum fnerii, et etiani tota terra, qnam sic delinquens babel in dioecesi, in qua eius domiciiiiuin principale consistei, ecclesiastico snhiaceal interdiclo. Si veio iiuinsmodi inlerdicti sententiam per alinm mensem, (piod absil, praesumpserint subslinere , ex lune mia dioecesis si ve provincia ani aliqna alia pars lerrae conira praemissa vel eorum aliquod temere aitentaiiiiinni, ci etiam iota ipsa terra, etiamsi regonni fnerit vel aliiis quivis potenlatus nolalulis, siinnl vel siir- cessive, proni ciicumspeclioni dloinni vi- debilur, qnos ad hoc exequnlores |>er alias noslras lileras de|Hitamus, supponi valeaiit ecclesiastico interdicto, ipsiiis inlerdicti , posi quam appositum luent , relaxatione Romano Ponlilìci leservala.

obsuniiiiimde- "?«■»

§ 8. Non obstantibus exemplionibus et aliis quibuscumquc privilegiis, indulgen- jjjg pj graliis, ac literis aposlolicis qui- l)nsvis personis communiler vel divisim sub quacnmqne forma vel expressione verborum a Sede Apostolica concessis vel imposlerum concedendis, eliam si de il- lis piena et expressa mentio, ac de verbn ad verbum in praesenlibns sit liabenda ; ipiae quoad hoc alieni in nullo voinmus sulTragari. Per hoc autern aliis a|)Ostolicis ac provincialibus el synodalibiis conslitii- lionibus super praemissis vel eorum ali- quo forsan editis in aliqno nolumus de- roga ri.

ciau,

§ 9. Nulli ergo omnino hominum liceal liane |)aginam nostrae inbibilìonis, con- stitulionis et volunlalis infringere, etc.

Datum Avenione, iionis febrnarii, pon- liticatus nostri anno secundo.

Dal. die 5 l'ebruarii 1372, poni, anno ii.

Source. Open the source witness. 1859 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-04, 1859-turin-bullarium-volume-04-reading-order-v2-latin. Source-derived reading-order LF lines 64427-64798. Exact scan leaf bounds 544-547; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T18:37:31Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.